

1500512-16.2020.8.26.0548

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... crack e um pedaço de papel com anotações do tráfico. Declarou que diante do fato, Márcio foi conduzido até a unidade policial.

Em juízo, disse que estavam em patrulhamento próximos a uma viela, em local conhecido pelo tráfico de drogas. Em dado momento, o acusado avistou a viatura e saiu correndo. Após 300 metros, alcançaram o réu, sendo que na sacola trazida por ele havia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500512-16.2020.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500512-16.2020.8.26.0548

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2048560/2020 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 10132179 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 1004/20/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2048560 - 1ª DISE-DEL.SEC.CAMPINAS, 1004/20/942 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2048560/2020 - 1ª DISE-DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO CORREA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Cuida-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Márcio Correa, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta da denúncia que, no dia 19 de fevereiro de 2020, por volta das 22h20, na Rua Manoel Militão de Melo, nº 693, Jardim São Jorge, nesta cidade e comarca de Campinas, o réu, trazia consigo, com intuito de entrega a consumo de terceiros, 8,59 (oito gramas e cinquenta e nove decigramas) de cocaína, divididos em 16 (dezesesseis) porções individuais, e 4,01 (quatro gramas e um centigrama) de cocaína, na forma de "crack", acondicionados em 34 (trinta e quatro) porções individuais,

sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Auto de prisão em flagrante (pág. 05); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 10/12); auto de exibição e apreensão (págs. 13/14); laudo pericial preliminar (págs. 17/19) e laudo pericial definitivo (págs. 85/87).

Por decisão proferida em 27 de março de 2020 (págs. 116/118), foi determinada a notificação do acusado.

Por decisão datada de 30 de novembro de 2020 (págs. 191/192), em razão do acusado ter sido notificado por edital e, também, não haver constituído defensor nos autos, o processo foi suspenso, nos termos do artigo 366 do CPP. Na ocasião, ainda, a denúncia foi recebida.

Aos 09 de fevereiro de 2022 (pág. 267), tendo em vista que foi dado provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para decretar a prisão preventiva do acusado, foi determinada a expedição de mandado de prisão.

Por decisão proferida aos 04 de abril de 2022 (pág. 315), tendo em vista a citação pessoal do réu (págs. 301/302), foi revogada a suspensão do processo. A defesa preliminar foi apresentada às págs. 321/322.

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia.

A defesa pleiteou pela absolvição, subsidiariamente, postulou pela desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Em caso de condenação, requereu a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, regime diverso do fechado e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos carreados aos autos, o pedido inicial é parcialmente procedente.

O laudo de exame toxicológico comprova que, de fato, o réu foi surpreendido na posse de 8,59 g de cocaína, divididos em 16 porções individuais, e 4,01 g de cocaína, na forma de "crack", acondicionados em 34 porções individuais.

Vejamos.

A testemunha Edson Pereira da Silva, guarda municipal, em sede administrativa, declarou que estava em patrulhamento de rotina com o seu colega de farda, momento em que avistaram um indivíduo em atitude suspeita em local já conhecido como sendo ponto de tráfico de drogas. Quando a viatura se aproximou, o indivíduo saiu correndo, instante em que o declarante desceu da viatura e foi ao seu encalço. A perseguição foi de aproximadamente 300 metros, momento em que o indivíduo se cansou e parou. O sujeito foi identificado pelo nome de Márcio e, em revista corporal, foi encontrado em seu poder a quantia de R\$ 226,75 (duzentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), que segundo ele era proveniente da venda de drogas. Também foram encontrados em uma sacola que estava em seu poder 16 porções de substância aparentando ser cocaína, trinta e quatro porções aparentando ser crack e um pedaço de papel com anotações do tráfico. Declarou que diante do fato, Márcio foi conduzido até a unidade policial.

Em juízo, disse que estavam em patrulhamento próximos a uma viela, em local conhecido pelo tráfico de drogas. Em dado momento, o acusado avistou a viatura e saiu correndo. Após 300 metros, alcançaram o réu, sendo que na sacola trazida por ele havia cerca de R\$ 200,00 reais, drogas e papel com a contabilidade do dia. O réu confirmou que estava vendendo drogas.

A testemunha, Daniel Marcos Martins, guarda municipal, em sede administrativa, narrou os fatos em consonância e concordância com os informados por sua colega. Em juízo, disse que estavam em patrulhamento por local conhecido pelo tráfico de drogas e visualizaram o acusado. Quando se aproximaram, ele correu mas foi abordado após alguns metros. O acusado trazia droga e uma certa quantia em dinheiro. Ele confessou que estava no local para fazer a venda de entorpecentes.

O acusado Márcio Corrêa, perante autoridade policial, confessou que estava na posse da droga que fora localizada. Afirma que um terceiro estaria na posse da mesma e

que ao avistar a viatura lhe repassou a droga. Declara que ao avistar a viatura correu com a droga em uma sacola, mas foi capturado e confessa que iria vender a droga. O dinheiro que estava em seu poder era para comprar roupas, não era proveniente da venda das drogas. Nada a reclamar sobre a abordagem policial. Em juízo, disse que foi ao local para comprar drogas, sendo que um rapaz correu ao avistar a viatura. Disse que o dinheiro localizado era proveniente da reciclagem. Aduziu que não estava praticando tráfico de drogas na região e tinha acabado de comprar entorpecente.

Em que pese a materialidade do delito ter restado comprovada por meio do auto de apreensão e exibição de págs. 13/14 e pelo laudo pericial definitivo de págs. 85/87, o qual comprovou a natureza entorpecente do material encontrado em poder do acusado (8,59 g de cocaína, divididos em 16 porções individuais, e 4,01 g de cocaína, na forma de "crack", acondicionados em 34 porções individuais), não há como se impor, a este, o decreto condenatório pela prática do tráfico de entorpecentes (artigo 33 da Lei de Drogas).

Para formação da convicção condenatória, seria necessária prova mais contundente e cabal, ou seja, mais elementos indicativos de atividade de comércio ilegal. Consoante se observa, os guardas municipais não visualizaram o acusado praticando o comércio espúrio.

Nesse passo, não foi realizada nenhuma campana com o intuito de apurar, com mais cautela, se o réu estaria vendendo entorpecentes no local.

Ademais, a quantidade apreendida com o réu não era expressiva para, isoladamente, evidenciar o comércio espúrio, bem há de considerar que o acusado aduziu que a droga localizada era para uso próprio.

É de se apontar que o único elemento de prova existente nos autos que possa sugerir o comércio ilegal é a apreensão das drogas e dinheiro em poder do acusado; contudo, para se firmar convicção de tráfico tão-somente com base nisso, seria necessário que a quantidade apreendida fosse realmente expressiva (o que não é, reitero, pois consiste em 8,59 g de cocaína, divididos em 16 porções individuais, e 4,01 g de cocaína, na forma de "crack", acondicionados em 34 porções individuais), fazendo-se, caso contrário, apenas uma pressuposição de traficância, como no caso.

Veja-se que, em matéria probatória, pressuposições são inválidas para embasar condenações, que exigem prova segura, certa e incontestada, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, o qual exige, para o decreto condenatório em casos que tais, elementos concretos, convincentes e indubitáveis no sentido de o acusado realmente praticar a mercancia ilegal.

Ninguém pode, é o que se quer dizer, ser condenado por tráfico com base em mera suposição ou aparência, como se pretende no caso.

Frisa-se, novamente, que nenhum ato concreto de mercancia ou qualquer outro indicativo de que o réu estava praticando tráfico de entorpecentes no local dos fatos foi visualizado pelos guardas municipais.

Assim, de rigor a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.340/06.

Passo a dosar a pena.

Fixo a pena em comparecimento em curso de reabilitação, nos conformes do artigo 28, III, da Lei nº 11.343/06, pelo prazo de 03 (três) meses, tendo em vista a reincidência do acusado (proc. 3787/2010 - pág. 221).

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o réu MARCIO CORREA por violação ao artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, ao comparecimento em curso de reabilitação, pelo prazo de 03 (três) meses, em entidade que será indicada pelo Juízo da Execução.

Considerando a natureza da pena imposta, reconheço ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Por fim, observado o período que o acusado se encontrou preso, não havendo recurso ministerial, declaro extinta a pena, em face de seu integral cumprimento.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se, fazendo-se as comunicações e anotações necessárias, bem como restitua-se o valor apreendido em favor do acusado.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA